



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maimunah Binti Muhamad Manan (alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/9 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL Papango IV RT 006 RW 005 Kel. Papango, Kec. Tanjung Priuk, Jakut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Maimunah Binti Muhamad Manan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa MAIMUNAH binti MUHAMAD MANAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMAD MANAN (Alm) selama10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  - 88 (delapanpuluhdelapan) buah qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) 1 qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD.

Dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA

- Uang tunai Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Maimunah binti Muhamad Manan (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2022 bertempat di kos-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Azahra Jl.Kelapa Muda 1 Kel.Tugu Utara Kec.Koja Jakarta Utara, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan yang berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Grobogan, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi MARET AGUS WIDODO, S.H. bin (ALM) SADJARWO dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA, S.H. bin SUWITO (petugas kepolisian sat reskrim Polres Grobogan) telah melakukan penangkapan terhadap (GUNAWAN Bin SUAIB (Alm), YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm) dan RASMIN Alias KOMENG Bin EWO (Alm) (berkas terpisah)) yang telah mengambil barang milik orang lain diwilayah jalan Raya Purwodadi - Blora tepatnya disebelah SPBU Mayahan ikut Desa Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Gobogan berupa 1 (satu) Unit KBM Truk Mitsubishi Canter Nopol : K-8147-AP, warna biru berikut barang muatannya berupa 164 (seratus enam puluh empat) kardus rokok merk Link Bold. dan Uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm) (berkas terpisah) dan mengakui bahwa barang yang telah diambil tersebut dijual atau diterima oleh terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa di Polres Grobogan, dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui secara terus terang telah ditelepon oleh YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) yang berkata "Bu may tolong cariin gudang dong" dan terdakwa jawab "ya saya cariin, kalau mau di tempat saya ada ruko 1 harinya Rp. 500.000,-" dan dijawab YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) "Ya udah", kemudian sore harinya YATIMIN anak dari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan Nopol terdakwa tidak ingat dengan barang dalam bak truk penuh barang dengan tertutup terpal yaitu barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton, setelah itu YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) bersama 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal menurunkan barang dari bak truk, kemudian YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) bilang kepada terdakwa "bu tolong jualin barang ini" dan terdakwa jawab "itu barang apan pak dhe" sambil YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) membuka barang tersebut dan ternyata rokok merk LINK BOLD kemudian terdakwa tanya "pak dhe ini barang siapa, ini barang apa tidak ?" dan dijawab oleh YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) "ini barang milik saya dan tidak bermasalah", dan setelah itu YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) menurunkan semua barang berupa rokok merk LINK BOLD ke ruko yang disewa oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) selanjutnya semua barang tersebut terdakwa tawarkan kepada AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) tetap AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau, kemudian terdakwa menghubungi YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) bahwa AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) menjadi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) menyepakati dengan harga tersebut dan AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton ke terdakwa, kemudian



AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp. 182.400.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) baru membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa menerima uang dari AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan terhadap penjualan rokok merk LINK BOLD yang terdakwa jual kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tersebut terdakwa pernah dijanjikan oleh AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per bungkusnya, dengan total sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa belum menerima uang tersebut karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Polres Grobogan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MIFTAKHUL NI'AM bin AFDHOLI.**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Marketing di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir Jalan Raya Blora –





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi di sebelah timur SPBU Mayahan ikut Ds. Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara CHOERI bin WARSITO yang bekerja sebagai sopir di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian ; tersebut tetapi setelah diberitahu oleh penyidik dari Polres Grobogan saya baru mengetahui bahwa orang yang melakukan pencurian ;tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki, yaitu GUNAWAN bin SUAIB (Alm), YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm), RASMIN Alias KOMENG bin EWO (Alm), MULYADI Alias EKO, dan USMAN(DPO);
- Bahwa barang yang sudah dicuri oleh 5 (Lima) orang laki – laki tersebut adalah 164 (seratus enam puluh empat) karton Rokok Merk LINK BOLD Merah dan uang jalan sopir sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 164 (seratus enam puluh empat) karton rokok merk Link Bold Merah tersebut untuk 1 (satu) Kartonnya berisi 8 (delapan) bal yang isinya masing – masing ball 100 (seratus) slop rokok, dan untuk 1 (satu) sloponya berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok, jadi untuk masing – masing 1 (satu) kartonnya berisi 800 (delapan ratus) bungkus rokok;
- Bahwa barang yang sudah dicuri tersebut adalah milik CV. SUMBER AULIA JAYA Alamat Jl. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, posisi barang tersebut saat ini sudah disita oleh Kepolisian Polres Grobogan;
- Bahwa dari 164 (seratus enam puluh empat) karton rokok merk Link Bold Merah yang hilang dicuri tersebut, saat ini sudah disita sebesar 88 (delapan puluh delapan) Karton Rokok Merk Link Bold Merah, karena yang 76 (tujuh puluh enam) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sudah dijual oleh para pelaku;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberi tahu oleh Penyidik Polres Grobogan, untuk para pelaku tersebut menjual 76 (tujuh puluh enam) Karton Rokok Merk Link Bold Merah kepada Penadah (480) yaitu Sdri. MAIMUNAH Binti MUHAMAD MANAN (Alm), alamat Jl.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papanggo IV Rt. 06 Rw. 05 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa awalnya tidak tahu, namun setelah diberi tahu oleh Penyidik Polres Grobogan, untuk 1 bungkusnya dijual para pelaku sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), jadi untuk 1 (satu) Karton nya dijual sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk agen yang akan mengambil Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dari CV. SUMBER AULIA JAYA mematok harga sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk Agen yang akan menjual Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dengan harga bervariasi rata – rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa produk atau barang milik CV. SUMBER AULIA JAYA berupa Rokok Merk Link Bold Merah tersebut resmi diedarkan atau memiliki Cukai yang terdaftar di Bea Cukai dengan SKM Cukai HJE (Harga Jual Eceran) Rp22.800,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per bungkus;
- Bahwa korban Sdr. CHOERI Bin WARSITO (Sopir) keluar dari Pabrik CV. SUMBER AULIA JAYA Alamat Jl. Raya Ketegan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan membawa 164 (seratus enam puluh empat) Karton Rokok Merk Link Bold Merah;
- Bahwa pada saat itu korban Sdr CHOERI Bin WARSITO (Sopir) keluar dari Pabrik CV. SUMBER AULIA JAYA Alamat Jl. Raya Ketegan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan membawa 164 (seratus enam puluh empat) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sendiri, dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM TruckMitsubishiColt Diesel, Warna Kuning Kombin;
- Bahwa selain rokok barang yang dibawa korban adalah uang jalan sopir (ongkos) sejumlahRp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);dan surat jalan dari CV. SUMBER AULIA JAYA tertanggal 26 November 2022;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. SUMBER AULIA JAYA atas kejadian tersebut untuk 164 (seratus enam puluh empat) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sejumlah Rp2.230.400.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun karena adanya barang yang ditemukan sebesar 88 (delapan puluh delapan) Karton Rokok Merk Link Bold Merah yang sudah disita oleh Penyidik Polres Grobogan, untuk 76 (tujuh puluh enam) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sudah dijual

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku kerugiannya sejumlah Rp1.033.600.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa rokok tersebut rokok milik CV. SUMBER AULIA JAYA Alamat Jl. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo yang telah dicuri;
- Bahwa saudara CHOERI Bin WARSITO, adalah orang yang menjadi Sopir CV. SUMBER AULIA JAYA yang mengangkut 164 (seratus enam puluh empat) karton Rokok Merk LINK BOLD Merah dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM TruckMitsubishiColt Diesel, Warna Kuning Kombin, Tahun 2019, Nopol : K-8147-AP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi YATIMIN anak dari YADI CIPTO WIYONO (Aim).

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Grobogan yaitu pada hari Jum,at, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib di tempat kos Sdr. GUNAWAN, alamat Kebon baru Blok R Gang III Rt. 018/012 Kel. Semper barat Kec. Cilincing – Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan Raya Purwodadi Blora disebalah SPBU Mayahan ikut Desa Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Gobogan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama - sama dengan ke 4 (empat) orang teman;
- Bahwa barang yang telah dicuri bersama yaitu berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi CanterNopol : K-8147-AP, warna biru berikut barang muatannya berupa 164 (seratus enam puluh empat) kardus rokok merk Link Bold;
  - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian tersebut, namun setelah dimintai keterangan sekarang ini dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. CHOERI Bin WARSITO, selaku sopir Truk tersebut;
- Bahwa kami sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan kami juga sudah mempersiapkan alat dan sarana untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Rokok hasil curian tersebut saya jual melalui Sdri. MAIMUNAH alamat Jl. Papanggo IV Rt. 06/05 Kel. Papanggo Kec. tanjung priok –





Jakarta Utara, dan rokok hasil curian tersebut baru terjual 76 (tujuh puluh enam) kardus dan rokok tersebut kami jual dengan harga murah satu bungkusnya Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) kardus berisikan 8 ball rokok sedangkan 1 (satu) ball berisikan 10 pres atau 100 bungkus dan yang 13 (tiga belas) kardus belum dibayar sehingga uang yang sudah kami terima sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 5 (lima) orang masing – masing mendapat Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang kami gunakan untuk oprasional dan saat ini masih tersisa 88 (delapan puluh delapan) kardus yang belum terjual;

- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut Sdr. RASMIN alamat : KP. Kalioyod Rt. 02/03 Kel. Wancimekar Kec. Kota Baru Kab. Karawang – Provinsi Jawa Barat dan Sdr. GUNAWAN, Laki-laki, umur 46 tahun, Islam, Sopir, alamat : Kebon baru Blok R Gang III Rt. 018/012 Kel. Semper barat Kec. Cilincing – Jakarta Utara;
- Bahwa 88 (delapan puluh delapan) kardus rokok jenis Link Bold, adalah hasil pencurian yang dilakukan bersama dengan teman-teman yang belum terjual;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang sisa pembagian saksi dari hasil penjualan barang curian tersebut;
- Bahwa saudari MAIMUNAH yang menjualkan hasil curian berupa rokok merk Link Bold;
- Bahwa 1 (satu) buah borgol dan lakban adalah barang yang saksi gunakan dalam melakukan pencurian;
- Bahwa sopir Truk (korban) saksi borgol dan saksi lakban matanya;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) Unit KBM Carya warna putih yang saya gunakan untuk sarana pencurian bersama dengan teman-teman karena mobil tersebut yang sewa Sdr. MULYADI sedangkan Sdr. MULYADI hingga saat ini belum tertangkap;
- Bahwa rokok yang sudah terjual sejumlah 76 (tujuh puluh enam) kardus namun yang baru terbayar sejumlah 63 (enam puluh lima) kardus senilai uang Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 5 (lima) orang masing – masing mendapat Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang digunakan untuk oprasional dan saat ini masih tersisa 88 (delapan puluh delapan) kardus yang belum terjual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) Unit KBM Truk Mitsubishi CanterNopol : K-8147-AP, warna biru berikut barang muatannya berupa 164 (seratus enam puluh empat) kardus rokok merk Link Bold dan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi dan teman-teman meminta barang – barang korban secara paksa dengan cara korban ditodong dengan pistol (korek api) kemudian tangan korban diborgol dan mata dilakban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **ADITYA PUTRA PERDANA, S.H. bin SUWITO.**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan raya Blora - Purwodadi di sebelah Timur SPBU Mayahan ikut Desa Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Sdr. CHOERI Bin WARSITO, yang menjadi Sopir CV. SUMBER AULIA JAYA Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak 3 (tiga) orang pelaku pencurian dan 1 (satu) orang pelaku penadah barang hasil kejahatan, yaitu Sdr. GUNAWAN Bin SUAIB (Alm), Sdr. YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm), Sdr. RASMIN Alias KOMENG Bin EWO (Alm), dan Sdri. MAIMUNAH Binti MUHAMAD MANAN (Alm);
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut dalam melakukan pencurian bersama – sama dengan Sdr. MULYADI Alias EKO(DPO) dan Sdr. USMAN (DPO);
- Bahwa barangmilik CV. SUMBER AULIA JAYA Ketegan, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur yang dicuri oleh ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut adalah berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi CanterNopol : K-8147-AP, Warna Biru berikut barang muatannya berupa 164 (seratus enam puluh empat) karton Rokok Merk Link Bold;
  - Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat Reskrim Polres Grobogan yang diantaranya yaitu AIPDA MARET AGUS WIDODO, S.H., Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan, alamat : Asrama Polres Grobogan Jl. Bhayangkara Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan..

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu untuk terdakwa Sdr. GUNAWAN Bin SUAIB (Alm) dan Sdr. YATIMIN Anak Dari YADI CIPTO WIYONO (Alm) ditangkap pada hari Jum,at, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib saat sedang duduk – duduk berada di tempat kos Sdr. GUNAWAN, alamat : Kebon baru Blok R Gang III Rt. 018/012 Kel. Semper barat Kec. Cilincing – Jakarta Utara, untuk tersangka Sdr. RASMIN Alias KOMENG Bin EWO (Alm) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib saat sedang tidur dirumahnya alamat : KP. Kalioyod Rt. 02/03 Kel. Wancimekar Kec. Kota Baru Kab. Karawang – Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk Sdri. MAIMUNAH Binti MUHAMAD MANAN (Alm) pelaku penadah barang hasil kejahatan ditangkap pada hari Jum,at, tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib saat sedang tiduran di tempatnya mengontrak di Kos – kosan Azahra alamat Jl. Kelapa Muda 1 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa awalnya para pelaku pencurian memantau korban terlebih dahulu pada saat korban sedang memuat rokok di lokasi gudang pabrik CV. SUMBER AULIA JAYA diwilayah Sidoarjo – Jawa timur dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Truk Mitsubishi CanterNopol : K-8147-AP, warna biru setelah korban selesai muat rokok kemudian korban keluar dari pabrik menuju kearah Jawa Tengah, kemudian para pelaku membuntuti truk yang dikendarai korban dengan jarak + 100 meter dibelakang truk yang dikendarai korban, sambil mencari celah sepi untuk melakukan aksi pencurian yang sudah dipersiapkan dengan matang dengan modus seolah - olah para pelaku tersebut adalah anggota polri yang akan menghentikan truk korban dan pada saat itu Sdr. GUNAWAN sudah mengenakan seragam dinas polri lengkap berikut pistol (korek api) dan borgol. Sesampai diwilayah jalan Raya Purwodadi - Blora tepatnya disebelah SPBU Mayahan ikut Desa Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Gobogan sopir truk tersebut berhenti dipinggir jalan untuk buang air kecil dan para pelaku langsung memarkir KBM yang dikendarai didepan truk tersebut dan pada saat itu situasi sedang sepi, selanjutnya Sdr. GUNAWAN turun dari mobil dengan mengenakan seragam dinas polri bersama dengan Sdr. USMAN, setelah itu Sdr. GUNAWAN mengetuk kaca truk dengan pistol dan meminta sopir truk turun dan mengatakan kepada sopir dengan kata-kata “TURUN KAMU, KAMU MEMBAWA ROKOK ILEGAL ?” setelah sopir truk turun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kemudian Sdr. GUNAWAN merangkul pundak sopir truk dan Sdr. USMAN membantu memegang tangan sopir kemudian Sdr. GUNAWAN masukan kedalam mobil kami, saat itu Sdr. YATIMIN bersama dengan Sdr. RASMIN dan Sdr. MULYADI masih standby didalam mobil. Setelah itu sopir truk tersebut dibawa oleh Sdr. GUNAWAN dan Sdr. USMAN dengan cara dirangkul pundaknya dan dipegangi tanganya kemudian dimasukan kedalam mobil para pelaku, sesampai didalam mobil Sdr. YATIMIN langsung memborgol kedua tangan korban dan mata, mulut korban juga Sdr. YATIMIN tutup dengan lakban, setelah korban berhasil disekap kemudian truk yang berisikan rokok tersebut para pelaku bawa pergi menuju ke arah Jakarta yang dikendarai oleh Sdr. MULYADI dan Sdr. YATIMIN duduk disamping Sdr. MULYADI, sedangkan Sdr. GUNAWAN, Sdr. USMAN dan Sdr. RASMIN membawa korban naik KBM Calya warna putih. Pada saat perjalanan Sdr. YATIMIN melihat tas didalam truk korban kemudian tas tersebut Sdr. YATIMIN buka dan didalam tas terdapat uang korban sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Sdr. YATIMIN ambil. Sesampai di wilayah subang – Jawa Barat para pelaku berpisah dan membagi tugas, Sdr. YATIMIN dan Sdr. MULYADI pergi Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjual rokok hasil curian, sedangkan Sdr. RASMIN, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. USMAN masih berada di wilayah subang, setelah itu korban dibuang/diletakan disebuah pekarangan kosong di wilayah KP. Purwodadi – Subang Jawa Barat dalam kondisi korban kedua tangan masih terborgol dan mata tertutup lakban. Setelah itu rokok hasil curian Sdr. YATIMIN titipkan kepada Sdri. MAIMUNAH sejumlah 164 kardus untuk dicarikan pembeli, setelah 164 kardus rokok Sdr. YATIMIN turunkan dari truk, kemudian Sdr. YATIMIN pergi ke arah Bekasi dengan maksud dan tujuan untuk membuang truk korban, sesampai di wilayah Bekasi truk tersebut Sdr. YATIMIN tinggal dipinggir jalan, selanjutnya Sdr. YATIMIN pulang ke kos dan tidak lama kemudian Sdr. RASMIN, Sdr. GUNAWAN dan Sdr. USMAN datang ke kos Sdr. YATIMIN, kemudian Sdr. YATIMIN membagi uang hasil curian Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke 5 (lima) orang masing masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya buat operasional makan minum dan rokok. Selang 2 (dua) hari kemudian Sdri. Maimunah memberikan uang kepada Sdr. YATIMIN sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok yang sudah terjual, kemudian uang tersebut Sdr. YATIMIN bagi lima orang masing - masing mendapatkan bagian sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya Sdri. MAIMUNAH menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 karton dari Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) dengan cara Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) pada awalnya menelpon Sdri. MAIMUNAH "Bu may tolong cariin gudang dong" dan Sdri. MAIMUNAH jawab "ya saya cariin, kalau mau di tempat saya ada ruko 1 harinya Rp500.000,00" dan dijawab Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) "Ya udah", kemudian sore harinya Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) datang ke rumah Sdri. MAIMUNAH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan barang dalam bak truk penuh barang dengan tertutup terpal, setelah itu Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) bersama 1 (satu) orang temannya yaitu Sdr. USMAN menurunkan barang dari bak truk, kemudian Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) bilang kepada Sdri. MAIMUNAH "bu tolong jualin barang ini" dan Sdri. MAIMUNAH jawab "itu barang apaan pak dhe" sambil Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) membuka barang tersebut dan ternyata rokok merk LINK BOLD kemudian Sdri. MAIMUNAH tanya "pak dhe ini barang siapa, ini barang apa tidak ?" dan dijawab oleh Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) "ini barang milik saya dan tidak bermasalah", dan setelah itu Sdr. YATIMIN menurunkan semua barang berupa 164 karton rokok merk LINK BOLD ke ruko yang disewanya, setelah itu Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) dan Sdr. USMAN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru yang dikendarainya. Setelah itu barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 karton dari Sdr. YATIMIN (Pak Dhe), Sdri. MAIMUNAH tawarkan kepada Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) tetapi Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA tidak mau, kemudian Sdri. MAIMUNAH menghubungi Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) bahwa pembeli tidak mau dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh Sdr. YATIMIN (Pak Dhe) menjadi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA menyepakati dengan harga tersebut dan Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 karton. Kemudian Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 karton rokok

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd





LINK BOLD dengan harga Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA baru membayar kepada Sdri. MAIMUNAH sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 karton rokok dan masih ada kekurangan sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 13 karton rokok, kemudian uang tersebut Sdri. MAIMUNAH serahkan kepada Sdr. YATIMIN (Pak Dhe). Kemudian Sdri. MAIMUNAH menerima transferan uang dari Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan setelah Sdri. MAIMUNAH bayarkan masih tersisa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. MAIMUNAH laporkan sisa uang tersebut ke Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA dan Sdri. MAIMUNAH disuruh menyimpannya sampai rokok yang dibelinya tersebut habis;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku yang tertangkap, mobil tersebut adalah mobil rental yang di sewa oleh Sdr. MULYADI Alias EKO, tetapi para pelaku yang tertangkap tidak mengetahui menyewa atau merentaldimanakah 1 (satu) Unit KBM Jenis Calya warna putih, yang tahu adalah Sdr. MULYADI Alias EKO;
- Bahwa untuk 164 (seratus enam puluh empat) Karton Rokok Merk Link Bold yang sudah dicuri tersebut masih tersisa 88 (delapan puluh delapan) Karton Rokok Merk Link Bold, dan untuk 76 (tujuh puluh enam) Karton Rokok Merk Link Bold sudah dijual Sdri. MAIMUNAH kepada Sdr. AGUS SUMARYONO als SUGA;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. SUMBER AULIA JAYA atas kejadian tersebut untuk 164 (seratus enam puluh empat) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sejumlah Rp2.230.400.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun karena adanya barang yang diketemukan sebesar 88 (delapan puluh delapan) Karton Rokok Merk Link Bold Merah yang sudah disita oleh Penyidik Polres Grobogan, untuk 76 (Tujuh puluh enam) Karton Rokok Merk Link Bold Merah sudah dijual oleh para pelaku kerugiannya sejumlah Rp1.033.600.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menjual barang-barang rokok merk LINK BOLD pada bulan November 2022 di Kos-kosan Azahra Jln. Kelapa Muda 1 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Terdakwa yang telah dijual adalah berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dan 1 (satu) kartonnya berjumlah 800 (delapan ratus) bungkus rokok merk LINK BOLD;
- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton tersebut dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe);
- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) dengan cara saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pada awalnya menelpon saya "Bu may tolong cariin gudang dong" dan saya jawab "ya saya cariin, kalau mau di tempat saya ada ruko 1 harinya Rp500.000,00" dan dijawab saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) "Ya udah", kemudian sore harinya saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) datang ke rumah saya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan Nopol saya tidak ingat dengan barang dalam bak truk penuh barang dengan tertutup terpal, setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bersama 1 (satu) orang temannya yang saya tidak kenal menurunkan barang dari bak truk, kemudian saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bilang kepada saya "bu tolong jualin barang ini" dan saya jawab "itu barang apan pak dhe" sambil pak dhe membuka barang tersebut dan ternyata rokok merk LINK BOLD kemudian saya tanya "pak dhe ini barang siapa, ini barang apa tidak?" dan dijawab oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) "ini barang milik saya dan tidak bermasalah", dan setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) menurunkan semua barang berupa rokok merk LINK BOLD ke ruko yang disewanya, setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru yang dikendarainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe), semua barang tersebut terdakwa tawarkan kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) tetapi saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tidak mau, kemudian saya menghubungi saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bahwa saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tidak mau dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) menjadi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA menyepakati dengan harga tersebut dan saudara AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton, kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saudara AGUS SUMARYONO als SUGA baru membayar kepada saya sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe). Kemudian saya menerima transferan uang dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan setelah saya bayarkan sisa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saya laporkan sisa uang tersebut ke saudara AGUS SUMARYONO als SUGA dan saya disuruh menyimpannya sampai rokok yang dibelinya tersebut habis;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk dengan Nopol K-8147-AP adalah 1 (satu) unit mobil truk yang dikendarai oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pada saat menyerahkan barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton kepada terdakwa;

- Bahwa rokok dengan Merk LINK BOLD, adalah rokok yang yang terdakwa terima dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan rokok merk LINK BOLD;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan dihadapan penyidik padahari Minggu tanggal 4 Desember 2022 ada perubahan yaitu pada keterangan nomor 12 yaitu bahwa saya menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar saya terima secara tunai tidak melalui transferan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa pemberian dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA yang telah saya pergunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar;
- Bahwa uang dari pemberian AGUS SUMARYONO als SUGA yang sekarang tersisa sejumlah Rp2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saya pergunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar tersebut aadalah atas perintah saudara AGUS SUMARYONO als SUGA, dan uang yang saya terima dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA sebelumnya sejumlahRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian atas perintahnya saya pergunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar dan tersisa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekarang telah disita oleh penyidik Polres Grobogan;
- Bahwa dari penjualan rokok merk LINK BOLD yang saya jual kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA saya belum pernah menerima keuntungan karena keburu saya ditangkap oleh petugas dari Polres



Grobogan, namun saudara AGUS SUMARYONO als SUGA pernah menjanjikan kepada saya bahwa saya akan diberikan keuntungan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per bungkusnya, jadi kalau diperkirakan saya akan mendapat keuntungan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tetapi saya belum menerima uang itu karena keburu saya ditangkap oleh petugas dari Polres Grobogan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 88 (delapanpuluhdelapan) buahqollyrokok merk LINK BOLD denganrincian 1 (satu) 1 qollyberisikan8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD;
2. Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah menjual barang-barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton, 1 (satu) kartonnya berjumlah 800 (delapan ratus) bungkus rokok merk LINK BOLDpada bulan November 2022 di Kos-kosan Azahra Jln. Kelapa Muda 1 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton tersebut dariYADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe);
- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) dengan cara saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pada awalnya menelphon terdakwa"Bu may tolong cariin gudang dong" dan terdakwa jawab "ya saya cariin, kalau mau di tempat saya ada ruko 1 harinya Rp500.000,00" dan dijawab saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) "Ya udah", kemudian sore harinya saudara





YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru dengan Nopol saya tidak ingat dengan barang dalam bak truk penuh barang dengan tertutup terpal, setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bersama 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak kenal menurunkan barang dari bak truk, kemudian saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bilang kepada terdakwa "bu tolong jualin barang ini" dan terdakwa jawab "itu barang apan pak dhe" sambil pak dhe membuka barang tersebut dan ternyata rokok merk LINK BOLD kemudian terdakwa tanya "pak dhe ini barang siapa, ini barang apa tidak ?" dan dijawab oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) "ini barang milik saya dan tidak bermasalah", dan setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) menurunkan semua barang berupa rokok merk LINK BOLD ke ruko yang disewanya, setelah itu saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna biru yang dikendarainya;

- Terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe), semua barang tersebut terdakwa tawarkan kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) tetapi saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tidak mau, kemudian terdakwa menghubungi saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bahwa saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tidak mau dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) menjadi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA menyepakati dengan harga tersebut dan saudara AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton, kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUMARYONO als SUGA baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe). Kemudian terdakwa menerima transferan uang dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan setelah terdakwa bayarkan sisa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa laporkan sisa uang tersebut ke saudara AGUS SUMARYONO als SUGA dan terdakwa disuruh menyimpannya sampai rokok yang dibelinya tersebut habis;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk dengan Nopol K-8147-AP adalah 1 (satu) unit mobil truk yang dikendarai oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) pada saat menyerahkan barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton kepada terdakwa;
- Bahwa rokok dengan Merk LINK BOLD, adalah rokok yang terdakwa terima dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan rokok merk LINK BOLD;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang sisa pemberian dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA yang telah saya pergunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar;
- Bahwa uang dari pemberian AGUS SUMARYONO als SUGA yang sekarang tersisa sejumlah Rp2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar tersebut adalah atas perintah saudara AGUS SUMARYONO als SUGA, dan uang yang terdakwa terima dari saudara AGUS SUMARYONO als

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



SUGA sebelumnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian atas perintahnya terdakwa digunakan untuk membayar gudang tempat penyimpanan rokok merk LINK BOLD, untuk membayar mobil untuk mengangkut rokok LINK BOLD serta untuk membayar kuli bongkar dan tersisa sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa."
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda."
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur"barangsiapa."**

Menimbang, bahwa"barangsiapa"adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hokum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMAD MANAN (Alm)sebagai orang yang telahdidakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur sehingga apabila dalam pertimbangan unsur ini salah satu sub unsur telah terbukti maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwamenerima barang berupa rokok merk LINK BOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe), semua barang tersebut oleh terdakwa ditawarkan kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) tetapi saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau, kemudian terdakwa menghubungi saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) bahwa saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) menjadi Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbungkus rokok LINK BOLD, dan kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA menyepakati dengan harga tersebut dan saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton, kemudian saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe). Kemudian terdakwamenerima uang dari saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINK BOLD dan setelah terdakwabayarkan terdapat sisa Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwalaporkan sisa uang tersebut ke saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) dan terdakwa disuruh menyimpannya sampai rokok yang dibelinya tersebut habis, dan pada waktu terdakwamenjualkan rokok merk LINK BOLD tersebut kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) dibawah harga standar yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbungkus rokok LINK BOLD padahal menurut keterangan dari saksi SAMSUL HUDA bin SOHEH (Alm) selaku Direktur Utama di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Jln. Raya Ketegan RT. 002 RW. 002 Kec. Tanggulang Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur selaku pemilik rokok merk LING BOLD untuk agen yang akan mengambil Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dari CV. SUMBER AULIA JAYA mematok harga sejumlah Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), sedangkan untuk Agen yang akan menjual Rokok Merk Link Bold Merah tersebut dengan harga bervariasi rata-rata sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa rokok dengan merk LINK BOLD yang diterima oleh terdakwadari saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) adalah rokok hasil pencurian yang dilakukan oleh saudara YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) bersama dengan saudara GUNAWAN bin SUAIB (Alm), saudara RASMIN Alias KOMENG bin EWO (Alm), saudara MULYADI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EKO (DPO) dan saudara USMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan Raya Purwodadi Blora disebalah SPBU Mayahan ikut Desa Mayahan Kec. Tawangharjo Kab. Gobogan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima barang berupa rokok merk LINKBOLD sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) karton dari YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) selanjutnya semua barang tersebut terdakwa tawarkan kepada AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) seharga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti yang dikatakan YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) tetap AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau, kemudian terdakwa menghubungi YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) bahwa AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) tidak mau dengan harga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian harga tersebut diturunkan oleh YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah) menjadi Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bungkus rokok LINKBOLD, dan kemudian AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) menyepakati dengan harga tersebut dan AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton keterdakwa, kemudian AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) mengambil barang sejumlah 76 (tujuh puluh enam) karton rokok LINK BOLD dengan harga Rp 182.400.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) baru membayar kepada terdakwa sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 63 (enam puluh tiga) karton rokok LINK BOLD dan masih ada kekurangan untuk 13 (tiga belas) karton rokok LINK BOLD sejumlah Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp 151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada YATIMIN anak dari YADI CIPTO YUWONO (Alm) (Pak Dhe) (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gudang, mobil angkutan dan kuli bongkar muat rokok LINKBOLD dan terhadap penjualan rokok merk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINK BOLD yang terdakwa jual kepada saudara AGUS SUMARYONO als SUGA tersebut terdakwa pernah dijanjikan oleh AGUS SUMARYONO als SUGA (DPO) bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per bungkusnya, dengan total sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa belum menerima uang tersebut karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Polres Grobogan;

Dengan demikian maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) buah qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) 1 qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAIMUNAH binti MUHAMAD MANAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 88 (delapan puluh delapan) buah qolly rokok merk LINK BOLD dengan rincian 1 (satu) 1 qolly berisikan 8 (delapan) ball dan 1 (satu) ball berisi 100 (seratus) bungkus rokok merk LINK BOLD;Dikembalikan kepada CV. SUMBER AULIA JAYA;
  - Uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Erwino M. Amahorseja, S.H.**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suwondo, S.H.**